

Mohamad Arif Abdul Raziq bin Saimin
lwn.
Nur Kamilah binti Zakaria

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 10000-077-0033-2022, YAA Dato' Setia Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel)

16 November 2022/21 Rabiul Akhir 1444H]

Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Pegumam Syarie:

Pemohon : *Diwakili oleh Puan Herlina binti Ahmad Basri dari tetuan Aniza Ammar & Associates*

Responden: *Diwakili oleh Tuan Mohd Nooraizan bin Md Idros dari Tetuan Nooraizan & Partners*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan kepada pihak Responden berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. (Selepas ini akan disebut sebagai “Enakmen No. 4 Tahun 2003”)

[2] Pemohon sebelum itu telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim (Tegahan/Injunksi) secara *ex-parte* No. 10300-099-0086-2022 dan pada 8 Februari 2022 Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak keseluruhan Permohonan No. 10300-099-0086-2022 tersebut. Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 14 Februari 2022.

[3] Permohonan untuk Mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan ini difailkan oleh Pemohon atas alasan berikut:

1. Pada permulaannya, Pemohon berpendapat bahawa penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah tidak relevan dimana kes Permohonan untuk Mendapatkan perintah Interim (Tegahan/Injunksi) yang difailkan adalah bersifat *ex-parte* tanpa pengetahuan Responden dan/atau Peguam Syarie Responden dan pendengaran yang dijalankan pada 7 Februari 2022 adalah secara *ex-parte* bukan *inter-parte*.
2. Penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden dan/atau Peguam Syarie Responden akan memprejudiskan pihak-pihak memandangkan rayuan ini atas sandaran bagi prosiding yang berjalan secara *ex-parte* dan ia akan menjejaskan prosiding kes tersebut.
3. Walaubagaimana pun Peguam Syarie Pemohon telah mendapat e-mel daripada Mahkamah pada 29 Mac 2022 iaitu 35 hari selepas tamat tempoh serahan yang mengarahkan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dan memfailkan Afidavit Penyampaian Serahan Notis Rayuan di Mahkamah dan setelah Peguam Syarie Pemohon menghubungi

tetap perlu diserahkan kepada Responden walaupun ianya difailkan secara *ex-parte* atas alasan bahawa Responden telah dinamakan sebagai salah satu pihak dalam Notis Rayuan tersebut.

[4] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapannya serta hujah bertulis. Responden seterusnya memohon agar permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan hujah-hujah yang telah difailkan oleh pihak-pihak. Dalam mempertimbangkan keputusan bagi kes ini, Kami hanya **memfokuskan berkenaan isu yang dimohon iaitu sama ada kelewatan yang berlaku dalam menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden mempunyai alasan yang mencukupi atau tidak untuk dibenarkan perlanjutan tempoh masa bagi menyerahkan Notis Rayuan kepada pihak Responden.**

[6] Dari sudut bidang kuasa, suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya

seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Menyerahkan Notis Rayuan kerana telah berlaku kelewatan selama 59 hari dalam menyerahkan Notis Rayuan kepada pihak Responden. Berdasarkan tatacara yang telah ditetapkan dalam Enakmen No. 4 Tahun 2003, Notis Rayuan hendaklah disampaikan kepada pihak Responden dalam masa 14 hari daripada tarikh keputusan diberikan iaitu dalam tempoh had masa pemfailan Notis Rayuan dibenarkan oleh undang-undang. Seksyen 139 Enakmen No. 4 Tahun 2003 memperuntukkan:

Seksyen 139. Notis rayuan

(1)

(2).....

(3)

*(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa **empat belas hari dari hari keputusan itu diumumkan**, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.*

(5)

(6)

(7)

(a).....

(b)

(8) *Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Sayrie mereka masing-masing.*

[8] Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa ini difailkan oleh Pemohon akibat kegagalan Pemohon untuk mematuhi peruntukan Seksyen 139(8) Enakmen No. 4 Tahun 2003 di atas. Dalam mempertimbangkan permohonan ini, panduan telah diberikan dalam beberapa kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini seperti mana dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain*** di Negeri Selangor yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50.*** Dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz***, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan,*
- ii. Alasan kepada kelewatan,*
- iii. Kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. Tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[9] Berdasarkan kepada Seksyen 139(8) Enakmen No. 4 Tahun 2003, Pemohon hendaklah menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[10] Berdasarkan kehendak tersebut, kami perlu mengenalpasti tempoh kelewatan yang telah berlaku. Tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh 8 Februari 2022 iaitu bermula daripada tarikh kes permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim (Tegahan/Injunksi) secara *ex-parte* diputuskan. Tarikh tamat 14 hari untuk memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden sebagaimana kehendak sub seksyen 139(8) itu adalah pada 22 Februari 2022. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 14 Februari 2022, namun sehingga tamat tempoh 14 hari tersebut, Pemohon telah gagal untuk menyerahkan Notis Rayuannya kepada pihak responden dan/atau Peguam Syarie Responden.

[11] Oleh itu dengan mengambil kira tarikh Permohonan Kebenaran Untuk Melanjutkan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan difailkan iaitu pada 22 April 2022, maka kami dapati kelewatan pihak Pemohon untuk menyerahkan

Notis Rayuan kepada pihak Responden dan/atau Peguam Syarie Responden adalah selama **59 hari**.

[12] Berdasarkan Afidavit dan penghujahan Pemohon, sebab kelewatan ini adalah kerana kesilapan tafsiran dan pemahaman oleh peguam Syarie Pemohon berkenaan rayuan terhadap keputusan YA Hakim Bicara yang menolak secara keseluruhan permohonan pihak Pemohon untuk mendapatkan perintah Interim (Tegahan/Injunksi) secara *ex-parte* tanpa mengarahkan untuk kes tersebut didengar secara *inter-parte*.

[13] Kami telah meneliti alasan dan penghujahan Pemohon tersebut. Pada hemat kami kesilapan yang berlaku adalah kerana kekhilafan Peguam Pemohon dalam mentafsirkan kehendak peruntukan sub seksyen 139(8) Enakmen No. 4 Tahun 2003 yang mana Peguam Syarie Pemohon telah beranggapan bahawa penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden dan/atau Peguam Syarie Responden adalah tidak diperlukan memandangkan kes yang dirayu tersebut adalah bersifat sebelah pihak/*ex-parte*. Kelewatan ini bukanlah berpunca atau disebabkan oleh pihak Pemohon sendiri. Oleh itu, demi keadilan kepada Pemohon memandangkan Notis Rayuan telahpun difailkan mengikut undang-undang, kami mempunyai sebab yang baik untuk permohonan ini dibenarkan.

[14] Kami ingin mengingatkan pihak peguam dan kedua-dua pihak, sekiranya wujud sebarang kesangsian berkenaan kehendak undang-undang agar merujuk perkara tersebut kepada pihak Mahkamah dengan kadar segera bagi mendapatkan penjelasan yang sepatutnya terutamanya dalam kes yang melibatkan pemfailan

berdasarkan tempoh masa supaya kecelaruan dapat dielakkan dan perjalanan proses keadilan dapat disegerakan.

[15] Penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah perlu. Walaupun Kami diberi ruang budi bicara oleh undang-undang untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada semua pihak.

[16] Oleh kerana permohonan ini dibuat kerana kecuaiian pihak Peguam Syarie Pemohon, Kami berpandangan bahawa kos patut dikenakan kepada pihak Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden, Afidavit Balasan Pemohon serta hujah-hujah yang difailkan oleh pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Pemohon hendaklah menyerahkan Notis Rayuan kepada pihak Responden dalam tempoh empat belas hari mulai hari ini.

3. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak **RM500.**

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. **YAA DATO' SETIA DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

